



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12330 K/Pid.Sus/2025

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen, telah memutus perkara Anak:

Nama : **CORNELIS WENGGI SIMUNAPENDI alias NELES;**

Tempat Lahir : Rorisi;

Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/16 Mei 2008;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kempung Batu Zaman, Distrik Waropen Bawah, Kabupaten Waropen;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Pelajar;

Anak tersebut ditangkap sejak tanggal 27 Agustus 2025;

Anak tersebut berada dalam tahanan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) sejak tanggal 28 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2025;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Serui karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen tanggal 29 September 2025 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 12330 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak CORNELIS WENGGI SIMUNAPENDI alias NELES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak CORNELIS WENGGI SIMUNAPENDI alias NELES dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan Anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit komputer merek HP warna hitam dengan Nomor Regulatory model TPC-Q066-22;
 - 1 (satu) unit *keyboard* merek HP warna hitam;
 - 1 (satu) unit *mouse* merek HP warna hitam;
 - 1 (satu) unit cas komputer merek HP warna hitam;
 - 1 (satu) unit komputer merek Lenovo warna putih dengan Nomor Seri S/N MP1N5G35;
 - 1 (satu) unit *keyboard* merek Lenovo warna putih;Agar digunakan dalam perkara lain atas nama Mikael Simunapendi Wenggi alias Mika;
5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sru tanggal 1 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak CORNELIS WENGGI SIMUNAPENDI alias NELES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 12330 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Anak, kecuali jika dikemudian hari terdapat perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Anak sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan Anak berada dalam pengawasan Kantor Kepolisian Resort Waropen selama masa percobaan tersebut untuk dilakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala;
5. Memerintahkan agar Anak segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini dibacakan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit komputer merek HP warna hitam dengan Nomor Regulatory model TPC-Q066-22;
 - 1 (satu) unit *keyboard* merek HP warna hitam;
 - 1 (satu) unit *mouse* merek HP warna hitam;
 - 1 (satu) unit cas komputer merek HP warna hitam;
 - 1 (satu) unit komputer merek Lenovo warna putih dengan Nomor Seri S/N MP1N5G35;
 - 1 (satu) unit *keyboard* merek Lenovo warna putih;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Mikael Simunapendi Wenggi alias Mika;
7. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 5/PID.SUS-Anak/2025/PT JAP tanggal 30 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sru tanggal 1 Oktober 2025 yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 12330 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak CORNELIS WENGGI SIMUNAPENDI alias NELES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Anak, kecuali jika dikemudian hari terdapat perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Anak sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan Anak berada dalam pengawasan Kantor Kepolisian Resort Waropen selama masa percobaan tersebut untuk dilakukan pembimbingan dan pengawasan secara berkala;
5. Memerintahkan agar Anak segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini dibacakan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit komputer merek HP warna hitam dengan Nomor Regulatory model TPC-Q066-22;
 - 1 (satu) unit *keyboard* merek HP warna hitam;
 - 1 (satu) unit *mouse* merek HP warna hitam;
 - 1 (satu) unit cas komputer merek HP warna hitam;
 - 1 (satu) unit komputer merek Lenovo warna putih dengan Nomor Seri S/N MP1N5G35;
 - 1 (satu) unit *keyboard* merek Lenovo warna putih;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Mikael Simunapendi Wenggi alias Mika;
7. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sru yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serui, yang menerangkan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 12330 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 11 November 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 November 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 19 November 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen pada tanggal 1 November 2025, dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2025, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 19 November 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar *judex juris* dapat memutus sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan Penuntut umum;
- Bahwa *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 12330 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi Mikael S. Wenggi telah mengambil barang-barang milik Kantor Dinas Perindagkop Kabupaten Waropen yang beralamat di Kampung Batu Zaman, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen pada hari Sabtu, tanggal 7 Juni 2025 sekitar pukul 22.30 WIT;
- bahwa awalnya Anak dan Saksi Mikael S. Wenggi sedang berjalan menuju rumah temannya yang berada di Perumahan Pemda Waropen, di Kampung Batu Zaman, Distrik Waropen Bawah, Kabupaten Waropen dan ketika sedang berjalan kesana, Anak melihat pintu depan Kantor Dinas Perindagkop dalam kondisi terbuka dan kemudian Anak menyampaikan kepada Saksi Mikael S. Wenggi "Kita berdua masuk kah?" lalu saksi Mikael S. Wenggi menjawab "Ayo kita masuk" selanjutnya Anak bersama Saksi Mikael S. Wenggi masuk dan ketika didalam Anak melihat pintu-pintu ruangan dalam kondisi terkunci kemudian Saksi Mikael S. Wenggi menyuruh Anak untuk mengambil pahat yang ada di tempat orang jualan pinang, setelah ada pahat kemudian Saksi Mikael S. Wenggi mencungkil pintu dengan menggunakan alat pahat dan setelah pintu bisa terbuka di ruangan pertama yaitu ruangan bidang Perdagangan, Anak dan saksi Mikael S. Wenggi mengambil 1 (satu) unit komputer dan 1 (satu) buah kipas angin kemudian di ruangan yang kedua yaitu bidang Umum, Anak dan Saksi Mikael S. Wenggi mengambil 2 (dua) unit komputer;
- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut dijual di Jayapura oleh Anak dan saksi Mikael S. Wenggi dan hasil penjualannya telah habis dipakai selama di Jayapura untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Kantor Dinas Perindagkop Kabupaten Waropen telah mengalami kerugian yang apabila dinilai ekonomi sebesar Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasakrakan fakta-fakta hukum tersebut, dimana barang-barang yang diambil Anak dan saksi Mikael S. Wenggi, telah berpindah atau bergerak posisi barang milik Kantor Dinas Perindagkop

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 12330 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Waropen dari tempat awal barang berada yaitu dalam ruangan bidang Perdagangan dan ruangan bidang Umum Kantor Dinas Perindagkop Kabupaten Waropen kemudian barang sampai ke Jayapura untuk dijual oleh Anak dan Saksi Mikael S. Wanggi, sehingga perbuatan Anak, telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP

- Bahwa telah terjadi perdamaian dengan pembayaran ganti rugi antara orang tua anak dengan Kantor Dinas Perindagkop Kabupaten Waropen;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, *judex facti* telah tepat dan benar dalam putusannya menyatakan Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;
- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak dapat dipandang telah adil dan seimbang dengan kesalahan Anak karena dalam menjatuhkan pidananya *judex facti* telah pula mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP dan juga telah mempertimbangkan sifat baik dan sifat jahat dari Anak sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, permohonan Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 12330 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN YAPEN** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **3 Desember 2025** oleh **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Yustisia, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,
Ttd/
Yustisia, S.H.

Hakim Kasasi Anak,
Ttd/
Sutarjo, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Ttd/

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 12330 K/Pid.Sus/2025